HM Courts & Tribunals Service

Klageerwiderung im Verfahren vor dem Employment Tribunal (ET3)

Aktenzeichen
1803442/2025

Klägerin
Frau Priya Nair

Beklagte
Calderdale Logistics Limited

Prozessbevollmächtigte der Beklagten
Bowater Sykes Solicitors, Leeds

Eingegangen am
30. Juni 2025

Die Beklagte tritt der Klage in vollem Umfang entgegen. Die Beklagte trägt vor, dass die Klägerin aus einem echten betriebsbedingten Grund (redundancy) entlassen wurde, der sich aus einer Umstrukturierung des Bereichs Operations nach einem Rückgang des Transportvolumens um 22 % im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 ergab.

Die Beklagte bestreitet, dass die Auswahl für den Stellenabbau von vornherein feststand, und trägt vor, dass ein faires und angemessenes Konsultationsverfahren durchgeführt wurde, einschließlich individueller Konsultationsgespräche am 24. Februar und 7. März 2025.

Die Beklagte bestreitet, dass die von Herrn James Thornton besetzte Stelle mit der Stelle der Klägerin identisch war. Herr Thornton hat eine Stelle im Bereich Transport Planning inne, die niedriger eingestuft und vergütet ist.

Die Beklagte bestreitet eine Diskriminierung wegen des Geschlechts sowie wegen Schwangerschaft und Mutterschaft. Grund für die Kündigung war der Wegfall des Arbeitsplatzes; sie stand in keinerlei Zusammenhang mit dem Geschlecht, der Schwangerschaft oder dem Mutterschaftsurlaub der Klägerin.

Die Beklagte bestreitet die geltend gemachten Schäden mit Nichtwissen und trägt vor, dass die Klägerin ihrer Pflicht zur Schadensminderung nicht nachgekommen ist.

Eingereicht beim Employment Tribunal Leeds nach den Employment Tribunals Rules of Procedure 2013.